CONTO BANCOPOSTA (A OPZIONE) CONDIZIONI CONTRATTUALI

(Conto corrente di corrispondenza per persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale)

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni contrattuali si intende per:

Poste Italiane: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, il patrimonio separato costituito da Poste Italiane S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 225/2010, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia e destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta, come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i. Al patrimonio separato vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alle attività di BancoPosta e, conseguentemente, anche il presente Contratto;

Carta di debito Postepay: carta di debito, emessa da Postepay S.p.A. - Patrimonio destinato IMEL, collegata al conto corrente disciplinata da separate condizioni contrattuali;

Conto Corrente o Conto: il rapporto di conto corrente postale offerto da Poste Italiane avente le caratteristiche nel prosieguo specificate, denominato Conto BancoPosta;

Cliente o Correntista: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 206/2005, che ha richiesto o che è titolare del Conto Corrente;

Istruzioni Operative: documento contenente le istruzioni operative per l'utilizzo dei Servizi di Banca Multicanale di cui alla Sezione B) delle presenti condizioni contrattuali. Le Istruzioni Operative vengono consegnate al momento della richiesta di apertura del Conto e sono sempre rese disponibili nell'edizione tempo per tempo vigente nell'area Pre-Login del sito internet www.poste.it;

Contratto negoziato fuori dai locali commerciali: il contratto di Conto Corrente tra Poste Italiane e il Cliente negoziato in un luogo diverso dall'Ufficio Postale alla presenza fisica e simultanea del Cliente e del personale di Poste Italiane o di altro soggetto incaricato da Poste Italiane stessa;

Fuori sede: luogo diverso dall'Ufficio Postale;

Contratto Quadro: il "Contratto quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento a valere sul conto corrente";

Reclamo: atto con cui un Cliente, con le modalità indicate da Poste Italiane, contesta a Poste Italiane un suo comportamento o un'omissione nell'ambito delle attività connesse al Conto Corrente;

Servizi accessori: i servizi bancari, gratuiti o onerosi, offerti insieme al Conto Corrente, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, rilascio della carta di debito, ecc.);

Altri servizi: i servizi non bancari, gratuiti o onerosi, messi a disposizione del Cliente da parte di Poste Italiane o società da essa controllate;

Servizi di Banca Multicanale: i servizi descritti nella Sezione B) delle presenti condizioni contrattuali;

Area Riservata: specifica area del sito internet www.poste.it messa a disposizione da Poste Italiane a seguito della registrazione al sito stesso e strettamente riservata al Cliente;

Operazioni: le operazioni di cui all'art. 6 delle presenti condizioni contrattuali aventi ad oggetto disposizioni di accredito o di addebito (queste ultime, nei limiti del saldo disponibile sul Conto Corrente);

Supporto durevole: ogni strumento che permette alla clientela di conservare le informazioni che le sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;

App: applicazioni per dispositivi mobili (es. smartphone, tablet) messe a disposizione da Poste Italiane;

Codice PosteID: Il Codice scelto dal Cliente per l'autenticazione e per l'autorizzazione delle Operazioni di pagamento tramite App. Per attivare il codice PosteID è necessario essere registrati al sito internet www.poste.it ed aver certificato il proprio numero di telefonia mobile. Il Cliente crea il proprio Codice PosteID accedendo con il suo dispositivo mobile ad una delle App di Poste Italiane e seguendo la procedura descritta nella Guida all'utilizzo del Codice PosteID messa a disposizione sul sito www.poste.it nella sezione Servizi Finanziari/App. Creando il proprio Codice PosteID il Cliente associa univocamente lo stesso allo specifico dispositivo mobile, in suo esclusivo possesso, sul quale è installata l'App;

Codice Dispositivo Conto: codice che in alternativa agli altri strumenti autorizzativi messi a disposizione da Poste Italiane permette di autorizzare le operazioni dispositive eseguite online sul conto corrente. Si compone di due elementi:

- il Codice Conto, un codice statico inviato tramite SMS sul numero di telefono cellulare "securizzato" associato al Conto Corrente;
- il Codice SMS, un codice di sicurezza "usa e getta" che viene inviato al Cliente via SMS, sul numero di telefono cellulare "securizzato" associato al Conto Corrente, ad ogni operazione dispositiva richiesta dal Correntista;

Terze Parti: soggetti diversi da Poste Italiane dei quali il Cliente può avvalersi per accedere ai servizi informativi e dispositivi a valere sul Conto. Poste Italiane potrà pertanto:

- ricevere le disposizioni di pagamento del Cliente tramite un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("PISP");
- fornire determinate informazioni relativamente al Conto a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("AISP");
- fornire a un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento, autorizzato ai sensi della normativa vigente ("CISP"), la conferma della disponibilità sul Conto dell'importo di volta in volta richiesto per l'esecuzione di un'operazione di pagamento effettuata tramite carta emessa dal CISP stesso.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti definizioni, si rinvia alle definizioni contenute nel prosieguo delle presenti condizioni contrattuali, nel Contratto Quadro che, per quanto possa occorrere, debbono intendersi qui richiamate. La ripartizione del presente contratto in Sezioni ed articoli nonché la rubrica di ciascun articolo sono inserite per mera comodità di lettura.

Banca Terza: banca o altro prestatore di servizi di pagamento, diverso da Poste Italiane, presso cui il Cliente è titolare di conti di pagamento accessibili online.

Credenziali di Banca Terza: credenziali di sicurezza rilasciate dalla Banca Terza che consentono al Cliente di accedere e utilizzare online i conti di pagamento aperti presso la Banca Terza;

Servizio Opzione Sorprende: servizio, disponibile dal 19 luglio 2021, descritto nella Sezione C) delle presenti condizioni contrattuali;

Servizio di informazione sui conti ("AIS"): servizio disponibile nell'ambito dei Servizi di Banca Multicanale che consente al Cliente di acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze collegando informaticamente tali rapporti al Servizio di informazione sui conti.

Rapporti presso Banche Terze: conti di pagamento aperti presso una Banca Terza indicata nell'elenco riportato sul sito poste.it, nella sezione dedicata all'App BancoPosta.

SEZIONE A) CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Il presente contratto tra Poste Italiane e il Cliente disciplina la richiesta e la tenuta del Conto Corrente. Il contratto di Conto Corrente è riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Salvo quanto previsto per i casi di Conto cointestato con facoltà di compiere operazioni solo congiuntamente e per i casi in cui la gestione dello stesso è affidata ad un Curatore, Amministratore di Sostegno, Tutore o altri soggetti similari, l'apertura del Conto prevede il contestuale rilascio della Carta di debito Postepay di cui alle relative condizioni contrattuali e la messa a disposizione dei Servizi di Banca Multicanale di cui alla Sezione B) delle presenti condizioni contrattuali. L'apertura del Conto corrente prevede altresì in ogni caso la messa a disposizione del Servizio Opzione Sorprende di cui alla Sezione C) delle presenti condizioni contrattuali.

3. Il Conto Corrente è disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, dalle Istruzioni Operative, dal Contratto Quadro delle condizioni contrattuali della Carta di debito Postepay, dal Foglio Informativo dedicato al Conto BancoPosta, dal Foglio Informativo dedicato ai Servizi di Pagamento e Servizi Accessori collegati al Conto (di seguito anche "**FI**"), tutti nell'edizione tempo per tempo vigente, nonché dal modulo di richiesta di apertura conto sottoscritto dal Cliente e dai Documenti di Sintesi inviati al Cliente nel corso del rapporto (di seguito "**DDS**"). I citati documenti, unitamente all'accettazione da parte di Poste Italiane costituiscono, formandone parte integrante e sostanziale, il contratto avente ad oggetto il Conto BancoPosta, del quale i FI costituiscono il frontespizio (di seguito anche il "**Contratto**").

Mod. Condizioni Contrattuali Conto BancoPosta (a opzione) - Ed. Ottobre 2021

4. Il Cliente può richiedere l'apertura del Conto nella versione "Start", "Medium" e "Plus", nonché, qualora in possesso dei relativi requisiti, "Start Giovani", "PostePremium", "Dipendenti" e "Dipendenti Società Terze" (tutte di seguito "Opzioni" o "Versioni" o singolarmente "Opzione" o "Versione"). Per ogni Versione sono applicabili specifiche condizioni economiche differenziate indicate nei FI di riferimento di ciascuna Opzione. Per l'Opzione "Start Giovani", al momento della perdita dei requisiti richiesti, è prevista la migrazione automatica alla Versione "Start", ferma restando la facoltà per il Cliente di recedere dal Contratto relativo al rapporto di Conto Corrente ai sensi del successivo art. 17.
5. Il Cliente ha altresì la facoltà di variare l'Opzione precedentemente scelta sottoscrivendo l'apposito modulo per la variazione dell'Opzione. La variazione tra le Opzioni è consentita esclusivamente a parità di intestazione del Conto. L'attivazione della nuova Opzione determina l'applicazione delle relative condizioni economiche, indicate nei FI e DDS di riferimento vigenti e conseguentemente la disapplicazione delle condizioni economiche applicate alla precedente Opzione secondo quanto previsto dal suddetto modulo.
6. Il Cliente, con le modalità indicate e messe a disposizione da Poste Italiane può richiedere l'attivazione di Servizi accessori o di Altri servizi. Ciascun servizio sarà disciplinato dalle rispettive condizioni contrattuali e, per quanto applicabili, dalle presenti condizioni contrattuali.
7. Gli eventuali Servizi Accessori e gli Altri servizi resi disponibili successivamente all'apertura del Conto e le eventuali ulteriori funzionalità del Conto Corrente introdotte di volta in volta da Poste Italiane saranno regolati dalle presenti condizioni contrattuali e dalle eventuali condizioni specifiche, anche economiche, degli ulteriori servizi. L'accettazione di tali specifiche condizioni, ove prevista, può essere presupposto per l'attivazione dei servizi.
8. Al fine di poter effettuare pagamenti online sui siti internet di Poste Italiane è obbligatorio il rilascio del numero di telefono cellulare (c.d. "securizzato") associato al Conto per ricevere i necessari codici autorizzativi. Sullo stesso numero di cellulare rilasciato per le operazioni online sui siti di Poste Italiane a valere sul Conto, riceverà i codici dispositivi necessari per autorizzare gli acquisti e-commerce effettuati con la Carta di debito Postepay (se abilitata ad operare online) sui siti internet/applicazioni per dispositivi mobili degli esercenti. Il numero di telefono cellulare rilasciato per le finalità sopra indicate andrà a sostituire il numero di cellulare eventualmente associato in precedenza alla Carta di debito Postepay. Il numero di telefono cellulare deve essere strettamente personale e associato ad un unico codice fiscale; in caso di rilascio di un numero di telefono cellulare che risulti già associato ad un altro codice fiscale, Poste Italiane si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli e porre in essere le opportune azioni. Tale numero di cellulare potrà essere utilizzato anche per eventuali comunicazioni di servizio relative al Conto o alla Carta di debito Postepay in caso di eventuali minacce alla sicurezza nonché di un utilizzo fraudolento o non autorizzato della Carta.
9. Le condizioni economiche applicate al Conto Corrente ed ai Servizi accessori, le funzioni informative e/o dispositive, nonché i limiti temporali della giornata operativa sono contenuti nei FI consegnati al Cliente al momento della richiesta di apertura del Conto e/o dei Servizi accessori. I FI sono sempre a disposizione dei Clienti, nell'edizione tempo per tempo vigente, presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet www.poste.it nonché nei DDS inviati al Cliente stesso.

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
1. L'instaurazione del rapporto di Conto Corrente e dei rapporti relativi ai Servizi accessori o agli Altri servizi è subordinata al ricevimento da parte di Poste Italiane delle necessarie informazioni, come specificatamente indicate nelle condizioni contrattuali di ciascun servizio. Il Cliente, al momento della richiesta dell'apertura del Conto Corrente o successivamente nel corso del rapporto è pertanto tenuto a fornire a Poste Italiane tutte le necessarie informazioni, i dati richiesti e i documenti validi ai fini identificativi, ivi incluse le informazioni richieste da Poste Italiane stessa per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento al terrorismo.
2. Il Cliente prende atto e accetta che, nei limiti consentiti dalla legge, Poste Italiane farà legittimo affidamento sulle informazioni, i dati e i documenti ricevuti e che è onere del Cliente informare Poste Italiane di ogni variazione relativa agli stessi. In particolare il Cliente si impegna a fornire sotto la propria responsabilità informazioni, dati e documenti aggiornati, veritieri e completi e a comunicare a Poste Italiane, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi variazione rilevante in merito alle informazioni precedentemente rese e, più in generale, qualsiasi informazione utile al corretto svolgimento da parte di Poste Italiane dei servizi di Conto Corrente.
3. Al fine di tutelare il proprio Cliente e di garantire la migliore esecuzione del servizio di Conto Corrente, Poste Italiane si riserva di valutare, nello svolgimento delle operazioni di cui al successivo art.6, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con Poste Italiane stessa (quali portatori di assegni, ecc.) e di chiedere ai Clienti ulteriori ragionevoli informazioni, che il Cliente fornirà prontamente.

ART. 3 - MODALITÀ DI APERTURA DEL CONTO E RICHIESTA SERVIZI
1. Per richiedere l'apertura del Conto Corrente e l'attivazione di eventuali ulteriori servizi, il Cliente deve accettare, con le modalità indicate da Poste Italiane, la modulistica volta per volta predisposta da Poste Italiane stessa.
2. L'apertura del Conto Corrente può essere richiesta anche da un soggetto che, munito di adeguati poteri, sia legittimato a porre in essere atti giuridici nell'interesse di altra persona fisica, che diventerà intestataria del rapporto contrattuale. Nel caso di richiesta di apertura di un Conto Corrente in favore di altro soggetto, il rappresentante dovrà accettare la documentazione contrattuale prevista da Poste Italiane nonché fornire a Poste Italiane stessa tutte le ulteriori informazioni e documentazioni richieste al momento della richiesta del Conto o successivamente.
3. L'apertura del Conto Corrente avviene, di norma nel giorno stesso in cui il Cliente presenta la richiesta di apertura o entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte di Poste Italiane di tutta la documentazione richiesta, salvo inesattezza e/o incompletezza di detta documentazione.
4. Il perfezionamento del Contratto ha luogo unicamente con la comunicazione al Cliente dell'accettazione da parte di Poste Italiane della richiesta di apertura del Conto.
5. Poste Italiane può consentire che la richiesta di apertura del Conto Corrente o di attivazione dei Servizi accessori avvenga anche Fuori sede, tramite personale appositamente autorizzato, o mediante l'utilizzo di Tecniche di comunicazione a distanza (es. tramite App BP). Nei predetti casi, la richiesta del servizio di cui trattasi da parte del Cliente, nonché l'accettazione di Poste Italiane e l'attivazione del servizio avverranno con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili nonché secondo quanto specificatamente indicato da Poste Italiane stessa.

ART. 4 - INTESTAZIONE - CONTO CORRENTE COINTESTATO
1. Il Conto Corrente può essere intestato esclusivamente a persone fisiche.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 del presente articolo, il Conto Corrente può essere intestato a una o più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni solo congiuntamente o anche disgiuntamente.
3. Quando il Conto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, le disposizioni a valere sul Conto stesso potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di compiere operazioni separatamente sul Conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto a Poste Italiane da tutti i cointestatari.
4. Qualora il Conto sia intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, ogni cointestatario può presentare ed ottenere l'attivazione dei Servizi accessori o degli Altri servizi.
5. Il singolo cointestatario che abbia facoltà di operare disgiuntamente può esercitare il recesso ovvero chiedere l'estinzione del rapporto di Conto Corrente con pieno effetto nei confronti di Poste Italiane e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha esercitato il recesso o la richiesta di estinzione, darne notizia agli altri cointestatari. Nei limiti consentiti dalla legge, Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante da omessa comunicazione.
6. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto di Conto Corrente postale e di tutti i Servizi accessori o Altri servizi attivati, compresa la Convezione di assegno, anche per atto o fatto di uno solo degli intestatari.
7. Il Conto nell'Opzione "Start Giovani" può essere intestato ad una sola persona, avente un'età non superiore a 29 anni e 11 mesi al momento della richiesta di apertura del Conto stesso.
8. Il Conto Corrente richiesto, ove consentito ai sensi del comma 5 del precedente articolo 3, mediante Tecniche di comunicazione a distanza, nella/le Opzione/i messa/e a disposizione da Poste Italiane, può essere intestato ad una sola persona.

Mod. Condizioni Contrattuali Conto BancoPosta (a opzione) - Ed. Ottobre 2021

ART. 5 - DEPOSITO DELLE FIRME

1. Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma utilizzando l'apposito modulo predisposto da Poste Italiane. In caso di richiesta di apertura del Conto mediante l'utilizzo di Tecniche di comunicazione a distanza, il Correntista è tenuto a depositare tempestivamente la firma in ufficio postale. In caso di mancato deposito della firma Poste Italiane non potrà consentire la sottoscrizione della Convenzione d'assegno nonché le variazioni di cui al successivo art. 11.

2. Il Correntista e i soggetti eventualmente delegati a disporre con addebito in Conto sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con Poste Italiane, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata o nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti e concordate con Poste Italiane.

3. Per quanto riguarda la facoltà di rappresentanza tramite carte di credito aggiuntive si fa rinvio alle condizioni relative allo specifico servizio.

4. Nell'esecuzione del rapporto di Conto Corrente, il Correntista può delegare una o più persone a rappresentarlo nei rapporti con Poste Italiane. Per il conferimento dei poteri di rappresentanza il Correntista dovrà consegnare a Poste tutta la documentazione richiesta nonché sottoscrivere l'apposito modulo predisposto da Poste Italiane; tale modulo dovrà essere sottoscritto anche dal delegato, anch'egli tenuto al deposito della propria firma ai sensi del precedente comma 1, previa sua identificazione. Il Correntista dovrà precisare nel suddetto modulo i limiti eventuali dei poteri di rappresentanza conferiti al delegato, nell'ambito di quanto consentito dalle procedure per i servizi di pagamento e incasso impiegate da Poste Italiane.

5. Il delegato potrà effettuare in nome e per conto del Correntista e nel rispetto degli eventuali limiti ai poteri di rappresentanza conferitigli tutte le operazioni consentite al Correntista e rendere in nome e per conto dello stesso tutte le dichiarazioni a tal fine necessarie, esclusa l'estinzione del Conto Corrente.

6. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai delegati, nonché le rinunce da parte dei medesimi, anche quando siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione, non saranno opponibili a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta presentata all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto Corrente o inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e non siano in ogni caso decorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione.

7. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Poste Italiane sino a quando questa non ne abbia ricevuto notizia legalmente certa. L'autorizzazione a disporre sul Conto Corrente, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

8. Quando il rapporto è intestato a più persone, i delegati dovranno essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca della facoltà di rappresentanza concessa ai delegati potrà essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica di tale facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito dal precedente comma 7.

9. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza concessa ai delegati hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto dal precedente comma 7.

10. Il Correntista e i soggetti da lui delegati sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con Poste Italiane, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero nelle altre forme convenute con Poste Italiane.

ART. 6 - OPERAZIONI DI PAGAMENTO

1. Poste Italiane, nei limiti consentiti dal saldo disponibile sul Conto Corrente e dalle procedure previste per i servizi di pagamento e di incasso, e sempre che sussista la relativa copertura finanziaria, esegue sul Conto Corrente le operazioni di pagamento regolate dal Contratto Quadro e indicate all'art. 2 dello stesso. Quest'ultime operazioni sono eseguite da Poste Italiane, previo consenso da parte del Correntista da rilasciarsi secondo le modalità indicate nel Contratto Quadro stesso.

2. Ove il Conto Corrente non presenti un saldo disponibile sufficiente a coprire per intero l'operazione richiesta dal Cliente, sia essa prevista o meno dal Contratto Quadro, Poste Italiane non provvederà ad addebiti parziali, restando quindi esclusa l'esecuzione dell'operazione stessa. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Fido BancoPosta, Poste Italiane procederà, anche in presenza di un saldo disponibile insufficiente, a eseguire le operazioni di addebito richieste, purché non eccedenti il limite d'importo del fido.

A far data dal 1 settembre 2020, le operazioni di pagamento che Poste Italiane dovrà effettuare in favore di terzi nell'interesse del Cliente per provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria saranno effettuate tramite pagamento elettronico, salve diverse intese. Poste Italiane informerà il beneficiario delle somme di tale modalità di adempimento dell'obbligazione. Sarà onere del beneficiario stesso comunicare a Poste Italiane i necessari riferimenti bancari.

3. L'importo degli assegni postali, degli assegni bancari e circolari, nonché degli altri titoli indicati nei FI e DDS come ammessi all'accredito in Conto, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, ed è disponibile solo una volta che sia decorso il relativo termine di disponibilità indicato nei FI e DDS. Detti termini si intenderanno ragionevolmente prorogati da Poste Italiane in caso di sciopero o cause di forza maggiore o comunque di eventi che, nonostante i dovuti sforzi, rendano comunque l'esecuzione della prestazione in tutto o in parte impossibile. Per i titoli per i quali detti termini di disponibilità non siano indicati, accettati da Poste Italiane al dopo incasso, il relativo importo è accreditato e quindi disponibile solo dopo che Poste Italiane ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza l'Ufficio Postale accreditante.

4. La valuta attribuita ai versamenti di assegni postali, bancari e circolari nonché degli altri titoli indicati nei FI e DDS determina unicamente la decorrenza degli interessi senza modificare i termini di disponibilità degli importi accreditati salvo buon fine come stabiliti al precedente comma. Decorsi i termini di cui al precedente comma 3, resta inteso comunque che il trattario o l'emittente mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire nei confronti del Correntista per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

5. Prima del decorso dei termini di disponibilità già indicati (oppure in ogni caso, per i titoli per i quali detti termini non siano indicati), Poste Italiane si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso. In caso di mancato incasso, Poste Italiane si riserva in ogni caso tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c., nonché la facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto.

6. Il Correntista s'impegna a verificare l'integrità dei titoli ricevuti, prendendo atto che Poste Italiane non accetta gli assegni di qualsiasi tipo e i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia non integri.

7. Per il pagamento di bollettini mediante i Servizi di Banca Multicanale si rinvia alle clausole contenute nella Sezione B) delle presenti condizioni contrattuali.

8. Fatto salvo quanto previsto dal Contratto Quadro, il Correntista autorizza preventivamente Poste Italiane ad addebitare sul Conto Corrente, in qualsiasi momento, gli importi non dovuti al Correntista relativi a somme indebitamente e/o erroneamente accreditate sul Conto.

ART. 7 - SERVIZIO DI INCASSO

1. Il servizio di incasso dei titoli di cui al precedente art. 6 è svolto per conto del Cliente cedente e a suo rischio.

2. Nei limiti consenti dalla legge, Poste Italiane non risponde delle eventuali conseguenze dannose derivanti da cause a essa non imputabili, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:

- irregolarità dei titoli, comprese quelle di bollo;
- indicazioni erronee, non precise, insufficienti o di difficile acquisizione (specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi) tanto sui titoli che sulle distinte di accompagnamento;
- clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
- casi di forza maggiore, compresi sciopero anche del proprio personale;
- sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti;
- smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto (per gli assegni non dematerializzati), impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge;
- moratorie, sospensioni o proroghe di termini;
- o da consuetudini del luogo di pagamento dei titoli, o da atti di autorità, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione a titoli da presentare su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, Poste Italiane non risponde della mancata presentazione per il pagamento o del mancato protesto in tempo utile di titoli. Poste Italiane non è altresì responsabile della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di titoli non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.

4. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per Poste Italiane, che comunque

non risponde del mancato protesto di titoli per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
5. Poste Italiane provvede a sollevare il protesto solo previa corresponsione in contanti o con addebito in Conto Corrente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del Servizio, incluse quelle per la regolarizzazione del bollo, ove Poste Italiane stessa vi provvedesse, per le eventuali pene pecuniarie pagate nonché per quelle relative alla levata del protesto stesso.
6. Poste Italiane non provvede a inviare gli avvisi di mancato pagamento dei titoli, ma, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Banca d'Italia del 22 marzo 2016 (G.U. n. 100 del 30/04/2016), rilascia al portatore del titolo una sola volta:
a) una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi;
b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

È inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché all'osservanza dei termini di cui all'art. 47 della legge sugli assegni, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

ART. 8 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
1. Il Correntista può impartire gli ordini relativi ad operazioni singole, periodiche o continuative per iscritto presentandoli all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto Corrente ovvero, ove consentito, presso altro Ufficio Postale. Il Correntista può altresì impartire gli ordini relativi ad operazioni singole, periodiche o continuative mediante la Carta di debito Postepay secondo le relative condizioni contrattuali ed i canali disciplinati dai Servizi di Banca Multicanale di cui alla successiva Sezione B) delle presenti condizioni contrattuali.
2. Il Correntista può impartire gli ordini di cui al comma precedente con le modalità ed i limiti riportati nei FI tempo per tempo vigenti e nei DDS.
3. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche clausole dalle presenti condizioni contrattuali o dalle condizioni contrattuali relative ai Servizi accessori, Poste Italiane eseguirà le disposizioni impartitele determinando le modalità di esecuzione in relazione alla loro natura e alle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione, seguendo, compatibilmente con ciò, l'ordine temporale della loro ricezione. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, Poste Italiane determina le modalità di esecuzione degli incarichi con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Correntista stesso e della natura degli incarichi.
4. Poste Italiane e il Cliente convengono di dare priorità ai prelievi di contante e pagamenti a mezzo carta di debito o di altra disposizione di addebito del Correntista, effettuati in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, rispetto al pagamento degli assegni. Pertanto, qualora per effetto di detti prelievi e pagamenti, le disponibilità in conto, incluse quelle relative all'eventuale importo del Fido relativo al servizio Fido BancoPosta, fossero divenute insufficienti, Poste Italiane non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o pagamento e ancorché del prelievo o pagamento stesso Poste Italiane abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, prima dell'addebito in conto.
5. In relazione agli incarichi assunti, Poste Italiane, oltre alla facoltà a essa attribuita dall'art. 1856 c.c., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente bancario e non.
6. È in facoltà di Poste Italiane assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione dell'eventuale rifiuto, qualora ricorra un giustificato motivo, in un termine congruo in relazione alla tipologia dell'incarico.
7. Salvo che non sia diversamente previsto, il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico conferito a Poste Italiane finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
8. La disciplina dettata dai precedenti commi di questo articolo non trova applicazione agli ordini relativi alle operazioni di pagamento indicate nel comma 1 del precedente art. 6. Per gli ordini relativi alle operazioni di pagamento indicate nel comma 1 del precedente art. 6, relativamente al rifiuto e alla revoca degli ordini stessi, si applica la disciplina contenuta nel Contratto Quadro.

ART. 9 - COMUNICAZIONI AL CLIENTE
1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 del presente articolo e quanto previsto dai successivi artt. 10, 16 e 17, Poste Italiane invierà con pieno effetto le comunicazioni relative al rapporto di Conto e/o ai Servizi Accessori ad esso collegati in formato cartaceo all'indirizzo indicato dal Correntista all'atto della richiesta di apertura del Conto ovvero, in caso di variazione, all'ultimo indirizzo comunicato. Resta salva la facoltà di Poste Italiane di inviare le suddette comunicazioni tramite SMS al numero di telefono rilasciato dal Correntista, posta elettronica all'indirizzo e-mail rilasciato dal Correntista ovvero notifiche in App BancoPosta.
2. Informandone preventivamente il Cliente, Poste Italiane si riserva la facoltà di inviare le comunicazioni di cui al comma precedente in formato elettronico al Correntista che riceva con tale modalità le comunicazioni periodiche di cui al successivo articolo 10. In caso di richiesta di apertura del Conto tramite Tecniche di comunicazione a distanza, le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno inviate in formato elettronico al Correntista secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Per ricevere le comunicazioni in formato elettronico è necessario essere registrati al sito internet di Poste Italiane www.poste.it; le stesse verranno inviate nella specifica Area Riservata del sito. Poste Italiane si riserva la facoltà di prevedere ulteriori canali di comunicazione a distanza che verranno preventivamente comunicati al Correntista.
4. Le comunicazioni in merito alle singole operazioni di pagamento di cui al comma 1 del precedente art. 6 sono disciplinate dal Contratto Quadro.
5. Restano in ogni caso valide eventuali diverse o ulteriori modalità di comunicazione previste nelle Sezioni B) e C) e quelle previste per i singoli Servizi Accessori.
6. Per i Conti cointestati, nel caso di invio delle comunicazioni in formato cartaceo, Poste Italiane provvederà all'invio delle comunicazioni in unico esemplare, all'indirizzo indicato dai Correntisti all'atto dell'apertura del conto o modificato successivamente dietro richiesta scritta; le comunicazioni hanno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari. Resta onere del cointestatario che ha effettuato la richiesta darne notizia agli altri cointestatari. Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante dall' omissione di tale comunicazione.
7. Per i Conti cointestati con facoltà per i cointestatari di compiere operazioni disgiuntamente, nel caso di invio delle comunicazioni in formato elettronico di cui al precedente comma 2, Poste Italiane provvederà ad inviare le comunicazioni, nell'Area Riservata di ciascun intestatario registrato a poste.it; le comunicazioni hanno effetto anche nei confronti degli eventuali cointestatari non registrati e che pertanto non dispongono di una propria Area Riservata.
Resta onere del cointestatario registrato al sito darne notizia agli altri. Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante dall' omissione di tale comunicazione. Qualora Poste Italiane metta a disposizione modalità di invio elettronico delle comunicazioni, consentirà sempre e comunque anche ad uno solo dei cointestatari di poter chiedere, anche con Tecniche di Comunicazione a distanza, se ricevere tali comunicazioni in formato cartaceo o elettronico. La richiesta di variazione della modalità d'invio effettuata da uno solo dei cointestatari ha effetto anche nei confronti degli altri. Resta onere del cointestatario che ha effettuato la richiesta darne notizia agli altri cointestatari. Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante dall' omissione di tale comunicazione.
8. Nel Caso di Conto cointestato con facoltà per i cointestatari di compiere operazioni solo congiuntamente, le comunicazioni inerenti al rapporto di Conto saranno inviate esclusivamente in formato cartaceo.
9. Per la visualizzazione, consultazione e archiviazione delle comunicazioni in formato elettronico il Correntista è tenuto ad utilizzare i propri codici e/o strumenti personali identificativi di accesso all'Area Riservata (Username e Password o le credenziali dell'identità digitale PosteID abilitata a SPID) oppure le eventuali diverse modalità di identificazione e accesso che nel tempo saranno rese disponibili e comunicate da Poste Italiane.
10. Le comunicazioni inviate in formato elettronico possono essere visualizzate e consultate direttamente nell'Area Riservata per 12 (dodici) mesi, salva la possibilità per il Correntista di stampare e di salvare i file su altro Supporto durevole, sul proprio personal computer o altro idoneo apparato tecnologico. Nel caso di Conto cointestato, ciascun intestatario avrà accesso alle comunicazioni elettroniche nella propria Area Riservata, utilizzando i propri codici e/o strumenti personali identificativi.
11. È onere del Correntista, provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni presenti nella propria Area Riservata. Poste Italiane potrà eventualmente informare il Correntista dell'avvenuto invio di comunicazioni elettroniche nell'Area Riservata con messaggio all'indirizzo di posta elettronica eventualmente fornito dal Correntista stesso.

ART. 10 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

1. Poste Italiane fornisce al Correntista, secondo la periodicità indicata nei FI e DDS e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ("estratto conto") nonché un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate (edizione tempo per tempo vigente del DDS).

2. Il Correntista registrato o che effettua la registrazione al momento della richiesta di apertura del Conto riceverà i documenti di cui al comma precedente in formato elettronico mediante supporto durevole nella specifica Area Riservata del sito stesso. Se il Correntista al momento della richiesta di apertura del Conto non è registrato e/o non effettua la registrazione al sito poste.it, i documenti di cui al comma precedente sono inviati in formato cartaceo all'indirizzo indicato dal Correntista stesso all'atto della richiesta di apertura del Conto ovvero, in caso di variazione, all'ultimo indirizzo comunicato.

3. Il Correntista che dovesse effettuare la registrazione al sito di Poste Italiane in un momento successivo alla richiesta di apertura del Conto continuerà a ricevere le comunicazioni periodiche in formato cartaceo salvo diversa richiesta.

4. Per tutta la durata del rapporto di Conto Corrente il Correntista mantiene sempre e comunque la facoltà di richiedere, anche mediante Tecniche di comunicazione a distanza, la variazione del formato (cartaceo o elettronico) di invio delle comunicazioni periodiche fornite da Poste Italiane e la variazione delle periodicità dell'estratto conto secondo quanto consentito da Poste Italiane. I costi relativi alle diverse modalità e periodicità di invio delle comunicazioni periodiche sono indicati nel FI e nei DDS. Nel caso in cui il Cliente non riceva uno o più comunicazioni periodiche, dovrà darne prontamente informazione a Poste Italiane.

5. Alle comunicazioni periodiche si applica quanto disciplinato dai commi 6,7,8,9,10 e11 del precedente art. 9.

6. In caso di Conto cointestato con facoltà per gli intestatari di compiere operazioni disgiuntamente la richiesta di variazione della modalità d'invio e della periodicità dell'estratto conto può essere effettuata da uno solo dei cointestatari ed ha effetto anche nei confronti dell'altro. Resta onere del cointestatario che ha effettuato la richiesta darne notizia agli altri cointestatari. Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante dall' omissione di tale comunicazione.

7. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, l'estratto conto, il DDS e le altre comunicazioni periodiche inviati da Poste Italiane ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto anche con riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Conto Corrente e delle altre comunicazioni, se il Correntista stesso non presenta una contestazione scritta entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle comunicazioni periodiche, se in formato cartaceo o, dal primo giorno utile per la visualizzazione e consultazione delle stesse, nella apposita area privata del sito di Poste Italiane www.poste.it dedicata alle comunicazioni elettroniche, se in formato elettronico.

8. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento dell'estratto conto o, delle altre comunicazioni periodiche; entro il medesimo termine a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto o delle altre comunicazioni periodiche, Poste Italiane può ripetere, anche mediante addebito, quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

9. Poste Italiane può non inviare al Cliente le suddette comunicazioni periodiche, nel caso di rapporti di Conto Corrente che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

10. In caso di recesso dal rapporto di Conto, il Correntista riceverà l'ultimo estratto conto unitamente allo scalare ed ai dati di riepilogo di chiusura, con la modalità d'invio prescelta per le comunicazioni periodiche (in formato elettronico o cartaceo).

ART. 11 - COMUNICAZIONI A POSTE ITALIANE

1. Salvo quanto previsto al comma 4 del successivo articolo 17, tutte le comunicazioni del Correntista a Poste Italiane devono essere fatte per iscritto e presentate all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto Corrente oppure inviate all'indirizzo del medesimo ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Eventuali variazioni degli indirizzi forniti dal Cliente al momento della richiesta di apertura del Conto o nel corso della durata del rapporto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo Ufficio Postale.

3. Le variazioni delle caselle di posta elettronica eventualmente fornite dal Cliente al momento della richiesta di apertura del Conto o nel corso della durata del rapporto debbono essere comunicate secondo quanto indicato al comma precedente.

4. Le ulteriori modalità di comunicazione, anche a distanza, eventualmente rese nel tempo disponibili da Poste Italiane saranno comunicate al Correntista.

5. Ogni variazione concernente il Correntista non sarà opponibile a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta. Le variazioni avranno effetto dal momento in cui saranno rese operative da Poste Italiane e comunque entro 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette variazioni siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

ART. 12 - APPROVAZIONE DI SINGOLE OPERAZIONI

1. Salvo quanto disposto nel precedente art. 10 in ordine all'approvazione degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche, la comunicazione di esecuzione di singole operazioni di pagamento effettuata da Poste Italiane s'intende approvata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto in formato cartaceo o, nel caso di invio in formato elettronico, dal primo giorno utile per la sua visualizzazione e consultazione nell'Area Riservata del sito internet di Poste Italiane www.poste.it.

2. Per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 del precedente art. 6 e disciplinate nel Contratto Quadro, resta salvo il termine massimo di 13 (tredici) mesi dalla data dell'operazione per la comunicazione da parte del Correntista di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite di una mancata operazione o di una tardiva esecuzione della stessa, nonché i termini previsti per i rimborsi degli addebiti diretti SEPA dal Contratto Quadro stesso.

ART. 13 - CONTABILIZZAZIONI

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere tra Poste Italiane e il Correntista sono regolati con registrazione sul Conto stesso.

2. Gli interessi sono dovuti sulla base dei tassi e con la periodicità indicata nei FI e DDS tempo per tempo vigenti. In sede di liquidazione vengono portati in conto, con valuta data di riferimento dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate, e vengono applicate le trattenute fiscali di legge. Il saldo del Conto a seguito della detta liquidazione produce interessi secondo le medesime modalità.

3. Il saldo a debito del Cliente risultante sul Conto, per il quale si procede alla chiusura definitiva, produce interessi nella misura e con la stessa periodicità degli interessi creditori indicati nei FI e DDS tempo per tempo vigenti fino alla data di estinzione del debito.

4. Alla chiusura definitiva del Conto, l'importo risultante a credito del Correntista viene allo stesso corrisposto mediante emissione di assegno postale vidimato a lui stesso intestato oppure con diverso mezzo di pagamento o modalità di trasferimento fondi individuata da Poste Italiane.

5. Gli assegni pagati da Poste Italiane vengono addebitati sul Conto del Correntista con la valuta indicata nei FI e DDS tempo per tempo vigenti.

6. Tutte le obbligazioni del Correntista verso Poste Italiane, comprese quelle dipendenti dalla eventuale concessione del servizio Fido BancoPosta, si intendono assunte, pure in caso di cointestazione, in via indivisibile e solidale anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 14 - CONTO NON MOVIMENTATO

1. Il Conto Corrente in relazione al quale non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Correntista, per il periodo di tempo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, è definito "dormiente" ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 e successive disposizioni attuative. Al verificarsi di tali condizioni, per i conti correnti con saldo superiore a 100 (cento) euro, Poste Italiane invia al Correntista, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 (centottanta) giorni, vengono impartite disposizioni o viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del Correntista o di terzi da quest'ultimo a tal fine delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

ART. 15 - DIRITTO DI GARANZIA - COMPENSAZIONE

1. Poste Italiane a garanzia di un suo credito verso il Correntista, anche se non liquido ed esigibile, rappresentato dal saldo passivo di Conto Corrente e/o dipendente da qualunque operazione, è investita del diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti da Poste Italiane stessa o che pervengano a essa successivamente, nonché sui crediti del Correntista di cui Poste Italiane possa disporre anche in forza di mandati conferitile dal Correntista.

Il diritto di pegno e ritenzione sono esercitati su detti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati da Poste Italiane.

2. Quando esistono tra Poste Italiane e il Correntista più conti correnti di qualsiasi genere (inclusi quelli che il Correntista utilizza per scopi relativi all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, fatte salve diverse previsioni normative) o natura anche di deposito, ancorché intrattenuti tramite più Uffici Postali, ha luogo nei limiti di legge, previa estinzione del rapporto di Conto Corrente con saldo negativo, la compensazione di legge a ogni suo effetto tra il saldo negativo di tale Conto Corrente e i saldi attivi di ogni altro conto del Correntista, mediante addebito sui conti con saldi attivi. In caso di mancata o parziale compensazione per carenza di sufficiente provvista sugli altri conti del Correntista, Poste Italiane continuerà ad effettuare i tentativi di addebito sul saldo attivo dei conti di qualsiasi genere del Correntista per un arco temporale di 6 (sei) mesi a partire dalla data di estinzione del rapporto di Conto Corrente con saldo negativo, senza in ogni caso rinuncia del diritto di credito di Poste Italiane.

3. Se il Conto Corrente è intestato a più persone Poste Italiane ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, oltre che di quelli previsti nel precedente art. 4, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

ART. 16 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Correntista, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali che regolano il rapporto di Conto.

2. Le modifiche di cui al comma che precede vengono comunicate espressamente da Poste Italiane al Correntista, con l'indicazione della data di decorrenza delle stesse, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi.

3. Poste Italiane invia la comunicazione di cui al comma precedente in formato cartaceo o elettronico a seconda della modalità di ricezione delle comunicazioni periodiche di cui al precedente articolo 10 prescelta dal Correntista. Poste Italiane invia la comunicazione in formato cartaceo all'ultimo indirizzo postale reso noto dal Correntista a Poste Italiane stessa e quella in formato elettronico mediante Supporto durevole nell'Area Riservata del sito poste.it messa a disposizione da Poste Italiane.

4. Il Correntista ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La modifica si intende approvata nel caso in cui il Correntista non receda entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa.

ART. 17 - DURATA, RECESSO ED ESTINZIONE DEI RAPPORTI

1. Il Contratto relativo al rapporto di Conto Corrente è a tempo indeterminato.

2. Il Correntista che abbia richiesto ed ottenuto l'apertura del Conto Corrente con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 (Fuori sede o con Tecniche di comunicazione a distanza) avrà il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, senza spese di chiusura e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte di Poste Italiane dell'accettazione della richiesta di attivazione.

3. Nei casi di cui al comma che precede, il Correntista è tenuto a pagare l'importo dovuto a Poste Italiane per il servizio effettivamente prestato conformemente al Contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, ed a restituire qualsiasi importo che abbia eventualmente ricevuto da Poste Italiane entro 30 (trenta) per il Contratto a distanza, o entro 14 giorni per il Contratto negoziato fuori dai locali commerciali, dall'invio della comunicazione di recesso. Poste Italiane, è tenuta a rimborsare al Correntista gli importi da quest'ultimo corrisposti entro 30 (trenta) giorni per il Contratto a distanza, o entro 14 (quattordici) giorni per il Contratto negoziato fuori dai locali commerciali, dal ricevimento della comunicazione di recesso, ad eccezione dell'importo dovuto a Poste Italiane per i servizi effettivamente prestati.

4. Il Correntista ha diritto di recedere, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura, dal Contratto di Conto Corrente. Il Correntista può presentare comunicazione di recesso dal Contratto di Conto Corrente in forma scritta presso qualsiasi Ufficio Postale oppure inviando una raccomandata con avviso di ricevimento al Centro Servizi Firenze 2 - CP 5000 - 50142 FIRENZE FI fornendo i dati previsti dall'apposito modulo messo a disposizione da Poste Italiane, anche pubblicato sul sito www.poste.it.

L'estinzione del Conto avviene entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte di Poste Italiane della predetta comunicazione di recesso; tale termine sarà sospeso in presenza di cause ostative alla chiusura, non dipendenti da Poste Italiane e da quest'ultima tempestivamente comunicate al Correntista. L'efficacia del recesso è inoltre subordinata all'adempimento, da parte del Correntista, della consegna della materialità (rappresentata, a titolo esemplificativo, da carte e/o assegni associati al Conto) che dovrà essere effettuata direttamente presso l'Ufficio Postale (con esclusione quindi dell'invio di detta materialità per missiva) o, in alternativa alla consegna della materialità, della dichiarazione di avvenuta distruzione della materialità stessa ovvero della denuncia di furto o smarrimento della predetta materialità alle autorità di Pubblica Sicurezza.

L'efficacia del recesso è altresì subordinata alla consegna di ogni eventuale ulteriore richiesta di documentazione da parte di Poste Italiane che dovesse rendersi necessaria all'estinzione del Conto.

Poste Italiane ha diritto di recedere dal Contratto di Conto Corrente, senza preavviso, qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo ovvero, in caso non vi sia un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a 2 (due) mesi. Fermo restando quanto sopra previsto in relazione alla facoltà di recesso, Poste Italiane, in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, per il tempo strettamente necessario, l'operatività del conto corrente ai fini della valutazione della possibilità di proseguire nel rapporto contrattuale con il cliente. Poste Italiane comunica il recesso ed il blocco del Conto in forma scritta su supporto cartaceo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) eventualmente comunicato dal Correntista.

5. In caso di recesso sia del correntista sia di Poste Italiane ciascuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

6. Il recesso dal rapporto di Conto Corrente intestato a più persone è effettuato con le modalità di cui al precedente art. 4.

7. Il rapporto di Conto Corrente, anche se intestato a più persone, si estingue in caso di decesso del Correntista, previo espletamento degli adempimenti volti a verificare la legittimazione ad agire degli eredi (pratica di successione). Il decesso deve essere comunicato per iscritto a Poste Italiane.

In ogni caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari del Conto (anche a firma disgiunta) il Conto stesso sarà bloccato al fine di consentire le predette verifiche. Nel caso di Conto Corrente cointestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, nel periodo intercorrente dalla data di comunicazione del decesso a Poste Italiane alla data di estinzione del Conto Corrente stesso viene comunque meno il diritto del cointestatario superstite o degli eredi di disporre operazioni sul Conto stesso. Sia il cointestatario vivente sia l'erede (e, in caso di pluralità di eredi, questi ultimi congiuntamente tra loro) potrà (potranno) richiedere il pagamento della quota di propria spettanza del saldo del Conto Corrente e Poste Italiane procederà con le attività necessarie al pagamento dell'importo relativo alla predetta quota. Ai fini di quanto sopra, le quote del cointestatario vivente e dell'erede si considerano, in ogni caso, uguali tra loro; pertanto, Poste Italiane non potrà essere ritenuta responsabile qualora abbia ripartito il saldo del Conto corrente in quote uguali tra il cointestatario vivente e l'erede.

8. Qualora Poste Italiane receda dal rapporto di Conto Corrente, essa non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è diventato operante con la propria comunicazione di recesso ai sensi del precedente comma 5.

9. Qualora il Correntista receda dal rapporto di Conto Corrente, Poste Italiane non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al precedente comma 4.

10. Il recesso dal Contratto di Conto corrente determina l'estinzione del rapporto di Conto Corrente e dei Servizi accessori nonché l'estinzione del Contratto Quadro.

11. L'estinzione, per qualsiasi causa, del rapporto di Conto Corrente determina automaticamente anche l'estinzione del rapporto relativo al Contratto Quadro, l'estinzione della Convenzione d'assegno (qualora

Mod. Condizioni Contrattuali Conto BancoPosta (a opzione) - Ed. Ottobre 2021

attivata) e l'estinzione di ogni altro rapporto relativo ai Servizi accessori riferiti al Conto estinto nonché del Servizio di Informazione sui conti. L'esercizio del diritto di recesso dal Contratto Quadro da parte del Correntista o di Poste Italiane comporta l'estinzione automatica del rapporto di Conto Corrente. Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 3, delle presenti condizioni contrattuali, non è configurabile l'esercizio del diritto di recesso esclusivamente dalla Carta di debito Postepay, dai Servizi di Banca Multicanale, ad eccezione del Servizio di Informazione sui Conti, e dal Servizio Opzione Sorprende, in quanto servizi accessori obbligatori.
12. Restano salve le diverse disposizioni previste in altre clausole delle presenti condizioni contrattuali.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ
1. Poste Italiane non risponde delle conseguenze derivanti da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione di comunicazioni e ordini da parte del Correntista.
2. Poste Italiane non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'esecuzione del presente Contratto, che sia causata da fatto di terzi.
3. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli strumenti di autenticazione ed autorizzativi e dei codici personali connessi alla Carta di debito Postepay di cui alle relative condizioni contrattuali ed ai Servizi di Banca Multicanale di cui alla Sezione B) e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di sottrazione. In caso di smarrimento o di sottrazione dei predetti strumenti e codici il Cliente deve immediatamente richiedere il blocco della Carta di debito Postepay ai sensi delle relative condizioni contrattuali e richiedere o procedere al blocco dei Servizi di Banca Multicanale secondo quanto indicato nella successiva Sezione B) delle presenti condizioni contrattuali e nelle Istruzioni Operative. Pertanto è interesse del Correntista effettuare la richiesta di blocco con la massima tempestività.
4. Il Cliente è tenuto a seguire le indicazioni fornite da Poste Italiane per l'utilizzo delle funzionalità legate al Conto di volta in volta rese disponibili, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti a Poste Italiane e/o a terzi dall'inosservanza di dette indicazioni.

ART. 19 - SPESE E ONERI FISCALI
Le spese e gli oneri fiscali, che Poste Italiane dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Correntista, sono a carico dello stesso, fermo restando quanto previsto nel Contratto Quadro.

ART. 20 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. Il Cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il Conto BancoPosta e relativi Servizi accessori. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel "Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta" e nei FI a disposizione della clientela presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto il Conto BancoPosta e i Servizi accessori non oggetto del Contratto Quadro, Poste Italiane risponderà al reclamo entro 60 giorni dalla data di ricezione del medesimo. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto i Servizi di pagamento disciplinati dal Contratto Quadro e dalla sezione C delle presenti condizioni contrattuali, Poste Italiane risponderà al reclamo entro 15 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione del medesimo. Qualora, in casi eccezionali e per motivi indipendenti dalla volontà di Poste Italiane, Poste Italiane non sia in grado di rispondere entro 15 giorni lavorativi bancari, verrà inviata una comunicazione al Titolare indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il Titolare otterrà una risposta definitiva; termine che, in ogni caso, non potrà superare 35 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione del reclamo. In ogni caso, qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare – entro un anno dalla data del reclamo – ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e richiamato nei Fogli Informativi, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al Contratto, in relazione all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, Poste Italiane ed il Cliente concordano secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolta dal Cliente esperendo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128- bis del T.U. mediante ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Correntista può infine presentare domanda di Conciliazione, per i reclami inerenti alle Condizioni Economiche così come riportate nel "Documento di Sintesi del Conto Corrente BancoPosta (solo persone fisiche)" vigente al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto del reclamo. L'ambito di applicazione della procedura di Conciliazione si riferisce esclusivamente ai prodotti e servizi di Poste Italiane e non a quelli collocati dall'azienda a seguito di accordi di distribuzione con terze parti. Il Regolamento e la Domanda di Conciliazione sono a disposizione sul sito www.poste.it nella sezione "Contattaci" e presso gli Uffici Postali.
4. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.
5. Per i reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie relativi alla Carta di debito Postepay si rinvia alle specifiche condizioni contrattuali.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. I rapporti con il Cliente sono regolati dalla legge italiana.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 20, per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Correntista con riferimento ai rapporti regolati dalle presenti condizioni contrattuali, nonché dal Contratto Quadro, anche in relazione all'interpretazione delle stesse, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio a tal fine eletto dal Correntista. Qualora la residenza o il domicilio del Correntista non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 22 - DISPOSIZIONE FINALE
Le Condizioni generali contenute in questa Sezione A), per quanto non diversamente previsto e in quanto compatibili, si applicano ai singoli servizi di cui alle Sezioni B) e C), ed agli eventuali Servizi accessori attivati su richiesta del Correntista.

SEZIONE B) SERVIZI DI BANCA MULTICANALE

ART. 1 - OGGETTO
1. I Servizi di Banca Multicanale consentono al Cliente di effettuare, a valere sul Conto, le operazioni informative e/o dispositive indicate nei FI e DDS, mediante le Tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo rese disponibili da Poste Italiane. Inoltre, nell'ambito dei Servizi di Banca Multicanale il Cliente può acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze tramite il Servizio di Informazione sui Conti secondo quanto indicato al successivo art. 3. Per utilizzare i Servizi di Banca Multicanale il Cliente deve necessariamente essere registrato al sito www.poste.it. La registrazione consente l'accesso all'Area Riservata del sito www.poste.it tramite la quale il Cliente potrà utilizzare, le funzioni informative e/o dispositive tempo per tempo messe a disposizione da parte di Poste Italiane per il canale internet.
2. Le operazioni di cui al precedente comma vanno effettuate secondo quanto descritto nelle Istruzioni Operative consegnate al momento della richiesta di apertura del Conto e tempo per tempo vigenti. Eventuali modifiche o aggiornamenti delle Istruzioni Operative sono comunicate da Poste Italiane al Correntista secondo quanto indicato dal successivo art. 9. Le Istruzioni Operative, nella loro versione aggiornata, sono comunque rese sempre disponibili nell'area Pre-Login del sito internet www.poste.it.
3. Le norme della presente sezione si applicano al Cliente che utilizza i Servizi di Banca Multicanale perfettamente consapevole dei rischi connessi all'utilizzo delle Tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazioni. Il Cliente si dichiara a conoscenza del fatto che l'utilizzo di Tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare di sistemi telematici incrementa notevolmente i rischi di qualsiasi servizio ed accetta di conseguenza il maggior grado di rischio.
4. Poste Italiane potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, modalità e sistemi di comunicazione o interazione alternativi e/o aggiuntivi a quelli esemplificati dalle presenti condizioni (Internet Banking, Mobile banking, Notifiche Informative e Alert), nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnologico.
5. Attraverso i Servizi di Banca Multicanale il Correntista può effettuare

le operazioni di pagamento, comprese quelle di trasferimento fondi, a valere sul Conto previste dal Contratto Quadro.
6. Poste Italiane non rende disponibili i Servizi di Banca Multicanale nel caso di Conto Corrente intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni solo congiuntamente.
7. I Servizi di Banca Multicanale non sono fruibili nel caso in cui la movimentazione del Conto avvenga per il tramite di Amministratori di Sostegno, Tutori, Curatori o altri soggetti similari.
8. Il Correntista, per usufruire dei Servizi di Banca Multicanale, è tenuto a dotarsi a sua cura e spese delle apparecchiature idonee e necessarie (Personal computer, Smartphone, tablet o altro apparato tecnologico), con oneri di utilizzo e collegamento a proprio carico.

ART. 2 - INTERNET BANKING
1. Poste Italiane consente al Correntista di utilizzare via internet, a valere sul Conto, le funzioni informative e/o dispositive indicate nei FI e DDS con le modalità e nei limiti specificati negli stessi attraverso il collegamento al sito internet di Poste Italiane www.poste.it oppure per il tramite delle Terze Parti (PISP e AISP).

ART. 3 - MOBILE BANKING
1. Poste Italiane consente al Correntista di utilizzare, a valere sul Conto, le funzioni informative e/o dispositive indicate nei FI e DDS con le modalità e nei limiti specificati negli stessi attraverso apposite applicazioni software "ufficiali" messe a disposizione da Poste Italiane per dispositivi mobili (APP) che il Cliente dovrà istallare sui propri dispositivi (es. smartphone, tablet) oppure attraverso applicazioni software per dispositivi mobili messe a disposizione dalle Terze Parti (PISP e AISP).
2. Attraverso le applicazioni per dispositivi mobili messe a disposizione da Poste Italiane il Correntista potrà autorizzare ed ultimare anche pagamenti, a valere sul Conto, relativi ad acquisti di beni o servizi presso esercizi virtuali (es. siti internet) o esercenti fisici dotati degli appositi strumenti di accettazione (es. POS Contactless o App MPOS per incasso).
3. Attraverso il Servizio di informazione sui conti, disponibile in APP BP a partire dal rilascio della relativa funzionalità, il Cliente potrà acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze collegando informaticamente tali rapporti al Servizio di informazione sui conti. A tal fine, il Cliente deve: a) indicare la Banca Terza e i Rapporti presso Banca Terza che intende collegare; b) prestare il proprio consenso al collegamento di tali rapporti e all'acquisizione di informazioni ad essi relative, inserendo le Credenziali di Banca Terza.
Con il suddetto consenso, il Cliente può richiedere: (i) il collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze, valido fino a revoca; oppure (ii) il collegamento dei Rapporti presso Banche Terze valide per un unico accesso alle informazioni su tali rapporti.
Le modalità di configurazione e utilizzo del Servizio di informazione sui conti (incluso il rilascio del consenso e il collegamento dei Rapporti presso Banche Terze) sono descritte nelle Istruzioni Operative.
Le Credenziali di Banca Terza, che il Cliente inserisce quando utilizza il Servizio di informazione sui conti, sono acquisite da Poste Italiane con modalità di trasmissione crittografata idonea ad assicurarne l'integrità e la riservatezza; tale modalità di trasmissione non consente a Poste Italiane alcun accesso o conoscenza di tali credenziali.
Le Credenziali di Banca Terza, analogamente alle Credenziali di Sicurezza personalizzate di cui al successivo art. 5, sono dati strettamente personali e da non comunicare ad altri utenti.
Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare le funzionalità del Servizio di informazione sui conti inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza a lui attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, causa in modo irregolare l'acquisizione di informazioni di un altro utente, restando unico responsabile di questo illegittimo comportamento.
Tramite il Servizio di informazione sui conti Poste Italiane acquisisce e rende disponibili al Cliente le informazioni relative ai Rapporti presso Banche Terze collegati al Servizio di informazione sui conti, così come trasmesse dalla Banca Terza e aggiornate secondo le modalità descritte nelle Istruzioni Operative.
Il Cliente può revocare in ogni momento il consenso al collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze prestato ai sensi del presente comma tramite il Servizio di informazione sui conti, con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative.
Il Cliente può recedere dal Servizio di Informazione sui conti inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Centro Servizi Napoli - Piazza Matteotti 2, 80133 Napoli. Poste Italiane ha diritto di recedere dal Servizio di Informazioni sui conti, senza preavviso, qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo ovvero, in caso non vi sia un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a 2 (due) mesi. In entrambi i casi, il recesso dal Servizio di informazione sui conti non determina l'estinzione dei Servizi di Banca Multicanale.

ART. 4 - NOTIFICHE INFORMATIVE E ALERT
1. Il Correntista ha la possibilità di attivare/disattivare l'invio da parte di Poste Italiane di notifiche informative ed alert al numero indicato dal Correntista stesso, mediante SMS (Short Message Service) aventi ad oggetto specifiche tipologie di informazione indicate nei FI e DDS.
2. L'invio delle notifiche SMS può essere attivato dal Correntista attraverso le pagine web del sito di Poste Italiane a ciò dedicate, secondo quanto meglio descritto nelle Istruzioni Operative. Poste Italiane si riserva la possibilità di consentire l'attivazione delle notifiche SMS anche presso gli Uffici Postali, mediante applicazioni di telefonia mobile, nonché mediante ogni altro sistema basato sulle tecnologie rese disponibili dal progresso tecnologico.
3. A seguito dell'attivazione, Poste Italiane invierà notifiche alert, al verificarsi di determinati eventi indicati dal Correntista oppure notifiche informative, in risposta a specifici messaggi di richiesta inviati dal Correntista stesso secondo quanto meglio descritto nelle Istruzioni Operative.
4. Poste Italiane si riserva la facoltà di mettere a disposizione del Correntista la possibilità di ricevere le notifiche alert non solo via SMS, ma anche mediante messaggi inviati tramite applicazioni di telefonia mobile, nonché mediante ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnologico.
5. Il Correntista prende atto ed accetta che l'invio delle notifiche mediante SMS, può comportare l'addebito degli specifici costi di traffico telefonico previsti per l'invio degli SMS indicati nei FI e DDS.

6. Poste Italiane non sarà responsabile del mancato o ritardato invio delle notifiche alert in conseguenza a cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute ai gestori di telefonia mobile, nonché a scioperi, anche del proprio personale, ad atti o fatti di terzi e cause di forza maggiore.

ART. 5 - CREDENZIALI DI SICUREZZA PERSONALIZZATE
1. Il Correntista, per usufruire dei Servizi di Banca Multicanale e per il proprio riconoscimento è tenuto a utilizzare le Credenziali di sicurezza personalizzate previste da Poste Italiane in conformità con i termini che ne disciplinano l'emissione e l'utilizzo esplicitati nel Contratto Quadro e descritti nelle Istruzioni Operative consegnate al momento della richiesta di apertura del Conto e tempo per tempo vigenti. Le Istruzioni Operative, nella loro versione aggiornata, sono comunque rese sempre disponibili nell'area Pre-Login del sito internet www.poste.it. Per operare online sui siti internet di Poste Italiane è obbligatorio il rilascio del proprio numero di telefono cellulare (c.d. "securizzato") sul quale il Correntista riceve il Codice Dispositivo Conto.
2. Il Correntista si impegna ad utilizzare correttamente le Credenziali di sicurezza personalizzate di cui sopra e a custodirle con la massima cura e riservatezza, a non cederle a terzi, nè a consentirne l'utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso e dall'uso illecito di esse. Poste Italiane adotta una procedura intesa a rendere inaccessibili a terzi le suddette credenziali.
3. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare, integrare o sostituire, in qualunque momento, le Credenziali di sicurezza personalizzate e le relative Istruzioni Operative, per esigenze di efficienza e sicurezza. Tali eventuali modifiche verranno comunicate da Poste Italiane al Correntista, ai sensi del successivo art. 9 della presente Sezione B), in tempo utile senza che venga pregiudicata l'operatività dei Servizi di Banca Multicanale.
4. L'individuazione del Correntista e la riferibilità allo stesso delle richieste impartite nell'ambito dei Servizi di Banca Multicanale avvengono esclusivamente mediante l'utilizzo delle Credenziali di sicurezza personalizzate fornite da Poste Italiane. Poste Italiane adotta una procedura intesa a rendere inaccessibili a terzi le suddette credenziali, che devono essere mantenute riservate dal Correntista con ogni cura richiesta dalla peculiarità delle modalità di trasmissione delle disposizioni.
5. La sicurezza dei Servizi di Banca Multicanale è garantita esclusivamente dall'utilizzo delle Credenziali di sicurezza personalizzate fornite da Poste Italiane e indicate nelle Istruzioni Operative.
6. Poste Italiane inibisce l'accesso ai Servizi di Banca Multicanale qualora il sistema rifiuti ripetutamente l'accesso stesso per l'inserimento errato di uno o più dati di riconoscimento richiesti.
7. In caso di perdita, furto, o utilizzo non autorizzato delle Credenziali di sicurezza personalizzate descritte nelle Istruzioni Operative, il Correntista dovrà porre in essere quanto indicato nelle Istruzioni Operative stesse e comunicare l'evento senza indugio a Poste Italiane con le modalità descritte nel successivo art. 9.

ART. 6 - ESECUZIONE E RIFIUTO DEGLI ORDINI
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Quadro, le disposizioni non permanenti impartite attraverso i Servizi di Banca Multicanale a Poste Italiane dal Correntista, a valere sul proprio Conto Corrente, sono irrevocabili.
2. Qualora Poste Italiane rendesse effettuabili, attraverso i Servizi di Banca Multicanale, disposizioni permanenti di addebito sul Conto Corrente, il Correntista avrà la possibilità di effettuarne la relativa modifica o revoca, con le modalità di cui all'art. 11, della precedente Sezione A) delle presenti condizioni contrattuali.
3. Poste Italiane si impegna ad eseguire le disposizioni impartite mediante l'utilizzo delle Credenziali di sicurezza personalizzate secondo le modalità previste dalle Istruzioni Operative. La prova della provenienza dal Cliente delle disposizioni impartite è data ad ogni effetto dall'utilizzo delle Credenziali di sicurezza personalizzate effettuato secondo le modalità previste dalle Istruzioni Operative.
4. Poste Italiane ha la facoltà di bloccare l'effettuazione delle operazioni dispositive qualora il Cliente non abbia rispettato le specifiche modalità di utilizzo del Servizio indicate nelle Istruzioni Operative.
5. Le disposizioni impartite dal Correntista e le informazioni dallo stesso richieste a Poste Italiane saranno eseguite da Poste Italiane stessa, a seconda della tipologia di operazione effettuata, entro il termine massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi bancari o comunque nei diversi termini specificati nei FI e DDS tempo per tempo vigenti.
6. Il Correntista è tenuto in ogni caso ad utilizzare i Servizi di Banca Multicanale entro la disponibilità del proprio Conto Corrente. Il Correntista che abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Fido BancoPosta, potrà effettuare operazioni dispositive nei limiti del saldo disponibile comprensivo dell'importo residuo del Fido concesso.
7. Qualora Poste Italiane rifiuti di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utente, che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'Utente repentinamente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto: a) in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; b) ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o regolamentari tempo per tempo vigenti. Poste Italiane effettua la comunicazione di cui al comma precedente secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

ART. 7 - REGISTRAZIONI CONTABILI
1. Le scritturazioni contabili e le registrazioni effettuate in Conto Corrente da Poste Italiane in relazione alle operazioni eseguite nell'ambito dei Servizi di Banca Multicanale fanno prova delle operazioni eseguite. Nell'estratto conto periodico sarà riportato il dettaglio delle operazioni dispositive effettuate attraverso i Servizi di Banca Multicanale.
2. Il Correntista accetta sin d'ora gli addebiti conseguenti a operazioni disposte mediante i canali messi a disposizione dai Servizi di Banca Multicanale, senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle disposizioni impartite, fatto salvo quanto previsto dal Contratto Quadro.
3. Il Correntista riceverà conferma delle operazioni di pagamento eseguite anche nella propria Area Riservata. In particolare, per quanto concerne il contenuto delle comunicazioni in merito ad una singola operazione di pagamento si rimanda all'art. 21 del Contratto Quadro.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ
1. Poste Italiane non è responsabile per eventuali temporanee interruzioni dei Servizi di Banca Multicanale dovute a cause a essa non imputabili o comunque a esigenze di efficienza e sicurezza dei servizi stessi.
2. Poste Italiane non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni, trasmesse attraverso i Servizi di Banca Multicanale che si siano verificate per cause a essa non imputabili.

ART. 9 - COMUNICAZIONI
1. Il Correntista riceverà le comunicazioni relative alle eventuali modifiche delle Credenziali di sicurezza personalizzate e delle Istruzioni Operative, nonché della messa a disposizione di nuovi canali per l'utilizzo dei Servizi di Banca Multicanale, nella propria Area Riservata del sito internet di Poste Italiane www.poste.it.
2. Le comunicazioni relative alla conferma di avvenuta esecuzione dell'operazione disposta attraverso i Servizi di Banca Multicanale sono inviate da Poste Italiane esclusivamente nell' Area Riservata. In particolare, per quanto concerne il contenuto delle comunicazioni in merito ad una singola operazione di pagamento regolata dal Contratto Quadro si rimanda all'art. 21 del Contratto Quadro stesso.
3. Le comunicazioni relative al rifiuto di un Ordine di pagamento di cui al precedente comma 7 dell'art. 6, sono effettuate da Poste Italiane nel corso dell'esecuzione dell'operazione stessa o, ove la modalità non sia compatibile, nell'apposita Area Riservata del sito www.poste.it.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3 ed agli artt. 9 e 16 della precedente Sezione A) delle presenti condizioni contrattuali, l'Area Riservata del sito www.poste.it potrà essere utilizzata da Poste Italiane per l'invio al Correntista di eventuali ulteriori comunicazioni inerenti ai Servizi di Banca Multicanale.
5. In caso di perdita, furto, o utilizzo non autorizzato delle Credenziali di sicurezza personalizzate descritte nelle Istruzioni Operative, il Correntista è tenuto a comunicarlo senza indugio a Poste Italiane recandosi in Ufficio Postale oppure chiamando i numeri telefonici indicati nei FI e DDS, sul sito internet di Poste Italiane e nelle Istruzioni Operative.

ART. 10 - PROVA DELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO E DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE
1. Poste Italiane ed il Correntista si danno reciprocamente atto che la prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate tramite i Servizi di Banca Multicanale sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili di Poste Italiane stessa nonché delle registrazioni telefoniche.

SEZIONE C) OPZIONE SORPRENDE

ART. 1 - OGGETTO
1. Il servizio accessorio denominato "Opzione SorpRende" consente di ottenere, per un periodo di tempo prestabilito e alla scadenza del periodo stesso, l'applicazione di un tasso di interesse maggiore di quello relativo al Conto, a seguito dell'apposizione del vincolo di indisponibilità su determinati importi depositati su tale conto (di seguito il "Servizio").
2. Il Servizio è disciplinato dalla presente Sezione C), dalle condizioni indicate nella specifica parte del FI, nonchè dalle Schede Condizioni Opzione Sorprende tempo per tempo vigenti di cui al successivo art. 2 fornite da Poste Italiane al Cliente prima della richiesta di attivazione di una o più Partite di cui allo stesso articolo 2 e i successivi FI e i Documenti di Sintesi relativi al Conto successivamente inviati al Cliente nel corso del rapporto di conto corrente.

ART. 2 - RICHIESTA DELLA PARTITA E ATTIVAZIONE
1. Il Cliente può chiedere l'attivazione di uno o più vincoli sul saldo disponibile del Conto (di seguito anche "Partita" o "Partite") decurtato dell'eventuale importo accordato del Fido BancoPosta, presso qualsiasi Ufficio Postale o sul sito www.poste.it durante il periodo di offerta indicato da Poste Italiane stessa (di seguito "Periodo di Offerta") e riportato nella specifica Scheda Condizioni Opzione SorpRende tempo per tempo vigente, fornita da Poste Italiane al Cliente prima della richiesta di attivazione della singola Partita (di seguito "Scheda Condizioni").
2. La richiesta di attivazione della Partita sul sito www.poste.it è consentita mediante l'utilizzo del servizio di internet banking di cui alla precedente Sezione B).
3. Per ogni Periodo di Offerta Poste Italiane indica nella Scheda Condizioni le condizioni ed i requisiti di seguito elencati, applicabili ad ogni singola Partita richiesta nel Periodo di Offerta vigente:
a) categorie di clientela alle quali è rivolta l'offerta;
b) durata della Partita;
c) importo minimo e massimo della Partita;
d) taglio della Partita;
e) tasso di interesse creditore annuo nominale lordo;
f) numero massimo di Partite attivabili sul Conto;
g) requisiti per l'attivazione della Partita.
4. L'attivazione della Partita è subordinata alla verifica delle condizioni e dei requisiti di cui al precedente comma 3, specificamente di volta in volta indicati nella Scheda Condizioni ed avviene nella stessa giornata operativa della richiesta.
5. Le condizioni economiche applicate al Servizio diverse da quelle di cui al precedente comma 3, la giornata operativa e i limiti temporali della stessa, sono riportate nel FI.
6. L'importo della singola Partita è indisponibile sul Conto dalla data di attivazione della Partita stessa e per il periodo in cui la stessa è attiva. Tale importo sarà nuovamente disponibile sul Conto a decorrere dal primo giorno lavorativo postale (da lunedì a sabato incluso) successivo alla data di scadenza della Partita o dalla data di disattivazione anticipata della Partita stessa.

ART. 3 - INTERESSI
1. Poste Italiane provvede alla liquidazione degli interessi maturati alla scadenza della singola Partita nella misura indicata nella Scheda Condizioni.
2. Il primo giorno lavorativo postale successivo alla data di scadenza della Partita, Poste Italiane corrisponde gli interessi maturati al netto della ritenuta fiscale applicata nella misura tempo per tempo vigente, mediante accredito sul Conto con data valuta pari al giorno solare successivo alla data di scadenza. Se la data di scadenza della Partita cade in un giorno festivo, i predetti interessi saranno corrisposti il secondo giorno lavorativo postale successivo alla data di scadenza della Partita.
3. In tutti i casi di disattivazione anticipata non saranno corrisposti gli interessi di cui ai precedenti commi 1 e 2 e l'importo della Partita disattivata sarà remunerato con data valuta pari alla data di attivazione della Partita al tasso creditore annuo nominale lordo applicato al Conto come se la Partita non fosse mai stata attivata.
4. A decorrere dal primo giorno lavorativo solare successivo alla data di scadenza della Partita, l'importo della Partita scaduta e gli interessi netti maturati saranno remunerati al tasso creditore annuo nominale lordo applicato al Conto.

ART. 4 - SCADENZA - DISATTIVAZIONE ANTICIPATA PARTITA
1. La singola Partita è attiva sul Conto fino alla scadenza del periodo di durata della Partita stessa indicato nella Scheda Condizioni. La data di scadenza è indicata nella ricevuta fornita da Poste Italiane al Cliente al momento dell'attivazione della singola Partita e nella comunicazione periodica inviata al Cliente unitamente all'estratto conto del Conto.
2. Il Cliente ha la facoltà di disattivare la singola Partita, in qualsiasi momento, prima della data di scadenza presso qualsiasi Ufficio Postale o sul sito www.poste.it mediante l'utilizzo del servizio di internet banking di cui alla precedente Sezione B). Poste Italiane si riserva la facoltà di consentire al Cliente di disattivare la singola Partita mediante l'utilizzo di ulteriori tecniche anche di comunicazione a distanza o tramite sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Postamat, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e secondo le indicazioni fornite da Poste Italiane stessa nel FI. La Partita è disattivata nella stessa giornata operativa della richiesta.
3. Poste Italiane disattiva automaticamente la Partita se il Conto non presenta un saldo disponibile (decurtato dell'eventuale importo accordato del Fido BancoPosta) sufficiente a coprire per intero gli addebiti relativi a: imposte, spese e commissioni relative al Conto e ai servizi accessori attivati sullo stesso e comunque gravanti sul Conto a qualunque titolo; emissione assegni postali; addebiti diretti postali e addebiti diretti SEPA (es. pagamenti per rate di finanziamenti, utenze, etc.); in tutti i casi di procedure esecutive o di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione di provvedimenti normativi.
4. Nei casi di cui al comma che precede, in presenza di più Partite di importo diverso Poste Italiane disattiva la Partita di importo più vicino all'importo dell'operazione da addebitare. In presenza di più Partite di pari importo Poste Italiane provvede alla disattivazione anticipata della Partita rispettando i seguenti criteri:
a) in presenza di più Partite di pari importo verrà disattivata quella con scadenza più lontana;
b) in presenza di più Partite di pari importo e scadenza verrà disattivata la Partita remunerata con il tasso di interesse minore;
c) in presenza di più Partite di pari importo, scadenza e tasso verrà disattivata la Partita con durata più breve.
5. In caso di estinzione del Conto tutte le Partite saranno disattivate automaticamente.
6. La disattivazione parziale non è consentita.
7. In tutti i casi di disattivazione anticipata non saranno corrisposti gli interessi di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, e l'importo della Partita disattivata sarà reso disponibile dalla data di disattivazione della Partita stessa e remunerato al tasso creditore annuo nominale lordo applicato al Conto con data valuta pari alla data di attivazione della Partita come se la stessa non fosse mai stata attivata.

ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Le condizioni economiche del Servizio sono riportate nel FI relativo al Conto.
2. Le condizioni e i requisiti applicati alle singole Partite sono indicati nella Scheda Condizioni, disponibile presso gli Uffici Postali e sul sito www.poste.it nella specifica area riservata al Cliente.
3. Le Partite sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura tempo per tempo vigente per i prodotti finanziari.

ART. 6 - COMUNICAZIONI AL CLIENTE
1. Poste Italiane invia al Cliente, unitamente all'estratto conto periodico del Conto, una comunicazione contenente le informazioni relative alle singole Partite in ordine a: numero progressivo, data di attivazione, importo, tasso di interesse, durata, data di scadenza, interessi, eventuale data di disattivazione anticipata.
2. Il Cliente può visualizzare in qualsiasi momento il dettaglio aggiornato delle singole Partite, presso l'Ufficio Postale o mediante il Servizio di internet banking di cui alla precedente Sezione B), nella specifica area Post Login dedicata al Servizio.
3. Se l'attivazione o la disattivazione della Partita è stata richiesta online, le comunicazioni relative alla conferma dell'attivazione o disattivazione della singola Partita sono inviate da Poste Italiane esclusivamente nell'area web riservata al Cliente dedicata alle comunicazioni elettroniche. Se l'attivazione o disattivazione della Partita è disposta presso l'Ufficio Postale, al Cliente verrà consegnata la ricevuta rispettivamente relativa alla richiesta di attivazione o disattivazione.
4. Nei casi in cui Poste Italiane procede alla disattivazione anticipata di cui al precedente art. 4, commi 3 e 4, invia al Cliente un'apposita comunicazione cartacea per informarlo dell'avvenuta disattivazione della/e Partita/e.

Mod. Condizioni Contrattuali Conto BancoPosta (a opzione) - Ed. Ottobre 2021